

1503558-80.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/11/2022

... sua condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Processo nº 0000169-28.2016.8.26.0583 - fls. 59).

Em obediência ao artigo 67 do Código Penal, e ressaltando entendimento pessoal diverso, verifico, à luz do quanto restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido, na data de 24.06.2022, dos Recursos Especiais nº 1.947.845/SP e nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1503558-80.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 19 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1503558-80.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DOUGLAS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

JONATHAN DOUGLAS DA SILVA, qualificado nos autos (fls. 16), foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 331, c.c. o artigo 70, "caput", primeira parte, ambos do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), no dia 21 de agosto de 2021, na rua Emerson Martins, nº 15, Jardim Humberto Salvador, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, desacatou os policiais militares Lazaro Canuto do Nascimento e Emanuel Henrique Silva Alencar,

funcionários públicos que estavam no exercício de suas funções.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada da respectiva Portaria de instauração (fls. 05/06), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Termos de declarações de testemunhas (fls. 15, 24 e 25), e de interrogatório (fls. 16), Pesquisa Prodesp (fls. 17/23), e Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 3549/2021 – fls. 26/28).

Realizou-se a audiência preliminar, na forma do artigo 16 da Lei 11.340/2006 (Termo a fls. 41), a qual restou prejudicada, face a ausência da vítima Amanda Galdino da Silva, e, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 44/48), houve o arquivamento dos autos em relação ao crime de lesão corporal (fls. 51), seguindo-se da juntada da Folha de Antecedentes (fls. 53/58) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 59/61).

Oferecida a denúncia (fls. 02/03), a qual restou recebida em 25.01.2022 (fls. 67), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 74) e, por meio de Defensor Público, ofertou defesa prévia (fls. 78/82), tendo, após a manifestação do Ministério Público (fls. 85), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 87).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 101/102), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório.

O Ministério Público, em seus memoriais finais (fls. 107/111), pleiteou a parcial procedência da ação penal, com a exclusão da imputação atinente ao concurso formal de crimes e a condenação do réu, e, no que tange à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, dado o fato das ofensas terem atingido dois funcionários públicos, implicando maior reprovabilidade da conduta, bem como, a incidência da agravante da reincidência, terminando por requerer o estabelecimento do regime semiaberto para cumprimento da pena, e opor-se à substituição da pena de privação da liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa (fls. 116/136), por sua vez, alegando as teses de não recepção e inaplicabilidade do crime de desacato, insuficiência probatória e ausência de dolo específico, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal, e, em caso de condenação, defendeu a fixação da pena base no mínimo legal, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, o afastamento do concurso de crimes, o estabelecimento do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede, em parte, a pretensão acusatória, eis que, apesar de demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado (artigo 331 do Código Penal), face ao Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Termos de declarações de testemunhas (fls. 15, 24 e 25), e de interrogatório (fls. 16), e prova oral (fls. 101/102), colhida sob o crivo do contraditório, descabida, no caso vertente, conforme pontuado sensatamente pelo nobre Representante do Ministério Público em memoriais finais (fls. 107/111), a incidência do concurso formal de crimes (artigo 70, caput, primeira parte, ambos do Código Penal).

Vejam os.

A testemunha, Lazaro Canuto do Nascimento, policial militar, confirmando a versão prestada em solo policial (fls. 24), em Juízo (fls. 101/102), disse ter ido ao local para atender uma ocorrência de violência doméstica e, em contato com Amanda, a qual apresentava vermelhidão no rosto, esta revelou que teria sido agredida por Jonathan, seu convivente, que também teria quebrado seus pertences. Durante a orientação e coleta de dados, Jonathan se aproximou e, municiado de um pedaço de madeira, passou a ameaçar a convivente e aos policiais, dizendo para se retirarem do local, bem como, a proferir xingamentos e, após, se evadiu, sendo alcançado e detido.

A testemunha contou que, posteriormente, no compartimento de preso da viatura, o acusado se debateu e deu cabeçadas, sofrendo ferimento no queixo, e, apesar de ter sido socorrido na Unidade de Saúde, se recusou a receber atendimento médico, tendo Amanda, em Delegacia, se recusado a figurar como vítima.

Confirmou a testemunha, ainda, ter sido, na condição de policial, ofendido pelo réu, que os chamou de "seus filhos da puta", "seus cuzão", "seus vagabundos", "seus policiais de merda".

No mesmo sentido, a testemunha Emanuel Henrique Silva Alencar, policial militar, ratificando o quanto aduzido na fase investigativa (fls. 25), em Juízo (fls. 101/102), relatou ter sido solicitado, via COPOM, para atendimento de ocorrência de violência doméstica, e, no local, em contato com a suposta vítima, Amanda, esta informou ter sido agredida pelo convivente, o qual ainda teria destruído alguns de seus pertences no interior da residência. Contou que Amanda aparentava ter sofrido lesão na face e, durante o atendimento, Jonathan apareceu com pedaço de madeira nas mãos, e, além de dizer que iria matá-la, proferiu xingamentos contra a equipe de policiais, e, ao perceber que seria preso, evadiu-se, mas foi contido e, durante o algemamento, apresentou resistência e populares também tentaram impedir sua prisão.

Confirmou a testemunha, outrossim, que Jonathan desacatou os policiais por meio de palavrões como "seus filhos da puta", "pau no cu", "cuzão", entre outros.

De seu turno, o réu, repetindo a postura externada em seu interrogatório policial (fls. 16), em Juízo (fls. 101/102), sem maiores tergiversações, espontaneamente, confessou ter xingado os policiais, alegando não se lembrar exatamente das palavras proferidas, e ter assim agido por estar nervoso com a situação.

Portanto, diante desse panorama probatório, não há dúvidas de que o acusado, na data dos fatos, mediante xingamentos, em um contexto fático único, desacatou as duas vítimas, policiais militares, no exercício da função pública, conduta que, de sua vez, encontra perfeita adequação na figura tipificada no art. 331 do Código Penal.

No mais, em que pese o esforço da ilustre Defesa, não há que se falar em inaplicabilidade do disposto no artigo 331 do Código Penal por inconveniência à vista da Convenção Americana de Direitos Humanos, a qual, de sua vez, proíbe a censura prévia, mas não impede a responsabilização por atos, como o verificado no caso em tela, de efetivo desrespeito às autoridades policiais, para o que, obviamente, o salutar direito constitucional à liberdade de expressão, que possui limites, não o legitima.

Ademais, a questão atinente a recepção do artigo 331 do Código Penal pela Constituição Federal de 1988 já restou bem resolvida no julgamento da ADPF nº 496, pelo Supremo Tribunal Federal, estando o entendimento, assim, agasalhado também pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

"DESACATO. Arguição de inconveniência do tipo penal. Inocorrência. Delito recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e do dolo. Negativa do réu infirmada pelo restante da prova oral. Impossibilidade de absolvição. Condenação mantida. Reprimenda bem dosada e justificada. Pena que partiu do mínimo legal e foi acrescida de um sexto pela agravante da reincidência, fixado o regime aberto. Apelo improvido, rejeitada a preliminar".

(Apelação Criminal 1547856-87.2016.8.26.0562; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2022).

"REVISÃO CRIMINAL. DESACATO. Pretensão de desconstituição do julgado, por conta da inconveniência do delito de desacato. Não cabimento. Entendimento consolidado na jurisprudência pela recepção do delito de desacato pela Constituição Federal. Precedente do STF que estabeleceu balizas mais restritas para a tipicidade do delito de desacato. Entendimento do acórdão que não foi contrário à lei ou à evidência dos autos. Dosimetria. Confissão parcial em sede judicial que serviu para corroborar o acervo probatório. Redimensionamento da pena. Revisão criminal parcialmente deferida".

(Revisão Criminal 0002678-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 7º Grupo de Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3ª Vara; Data do Julgamento: 20/06/2022).

Da mesma forma, não merece acolhimento a tese de ausência de dolo aduzida pela Defesa, posto que, como bem se observa da confissão externada pelo acusado em Juízo (Termo a fls. 101/102), este revelou ter desacatado os policiais de maneira voluntária e intencional, sendo certo que o fato de ter alegado que proferiu os xingamentos porque estaria nervoso com a situação, não tem o condão de afastar a presença do elemento subjetivo de sua conduta, evidente nos autos.

Nesse trilhar:

"Ação Penal - Dano ao patrimônio público, desacato, resistência e desobediência praticado por Leandro Pereira Araujo Bueno e Dano ao patrimônio público cometido por Bruno Henrique Dias - Comprovação de autoria e materialidade - Depoimentos prestados pelos policiais militares de maneira coesa e que merecem crédito diante do contexto probatório - Acusados que agiram deliberadamente com o intuito de praticar o delito de dano, conforme depoimento dos policiais militares e laudo pericial - Atipicidade da conduta do crime de desacato - Não ocorrência - Nervosismo que não tem o condão de excluir a imputabilidade penal - Condutas dos crimes de desacato, resistência e desobediência atribuídas a Leandro que foram praticadas em momentos distintos - Dosimetria que não merece reparo - Regime aberto mantido - Recurso da defensoria pública não provido". (negritei)

(Apelação Criminal 1500126-77.2021.8.26.0571; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2022).

Assim sendo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal.

Passo, pois, à dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em respeito às circunstâncias judiciais capituladas no artigo 59 do Código Penal, e à vista da Folha de Antecedentes (fls. 53/58) e Certidão carreadas (fls. 59/61), observo que o réu, além de ostentar condenação que caracteriza reincidência (Processo nº 0000169-28.2016.8.26.0583 - fls. 59), a ser sopesada adiante, possui condenação definitiva pela prática do delito tipificado no art. 28 da Lei

11.343/2006 (Processo nº 0000280-46.2015.8.26.0583 - fls. 59/60).

Somado a isso, verifico, encampando a manifestação Ministerial, que sua culpabilidade, entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta, apresenta-se mais acentuada, dada o fato de serem duas as vítimas de seu desrespeitoso ato.

Deste modo, optando pela pena restritiva de liberdade, fixo a pena base acima do patamar mínimo, elevada em 1/6 (um sexto), ou seja, em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu confessou, espontaneamente, a prática do delito (art. 65, III, "d", CP), mas, de outro lado, é reincidente (art. 61, I, CP), haja vista, como anteriormente citado, sua condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Processo nº 0000169-28.2016.8.26.0583 - fls. 59).

Em obediência ao artigo 67 do Código Penal, e ressaltando entendimento pessoal diverso, verifico, à luz do quanto restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido, na data de 24.06.2022, dos Recursos Especiais nº 1.947.845/SP e nº 1.931.145/SP (Tema nº 585), ser o caso de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Eis a ementa do citado julgamento vinculativo:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Assim sendo, diante da compensação integral entre agravante e atenuante, permanece inalterada a pena aplicada ao delito em questão, que, à mingua de causas de aumento ou diminuição da pena - descabida, como já adiantado, em razão da conduta do réu ter se dado em contexto fático único, a incidência das regras do concurso formal de delitos -, torno definitiva em 07 (sete) meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal será o semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2º do Código Penal, haja vista a reincidência.

Por não preencher o requisito subjetivo (maus antecedentes e reincidência na prática de crime doloso), o réu não faz jus à substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos (art. 44, incisos II e III, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, incisos I e II, CP)

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR o réu JONATHAN DOUGLAS DA SILVA, qualificado a fls. 16, nascido aos 14.05.1991, natural de Presidente Prudente - SP, filho de Evanilde da Silva, inscrito no RG nº 47.920.699 (fls. 53), pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Ausentes, à luz do contexto dos autos, os requisitos da prisão preventiva, faculto ao réu recorrer em liberdade.

Condeneo o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Cientifiquem-se as vítimas, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Para controle, consigno que o acusado é assistido por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se estes autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 02 de novembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA